

1005415-57.2022.8.26.0007

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: Sueli Juarez Alonso

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VII - Itaquera

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... urgência contra BANCO BRADESCO S/A, qualificado e representado nos autos, alegando, em síntese, que em 14/12/2021, por volta de 17h40 foi vítima de furto do seu aparelho celular. Afirmou que o aparelho foi furtado em seu local de trabalho. Afirmou que no dia seguinte constatou duas transações bancárias, um empréstimo e saque de valor disponibilizado pelo cheque especial. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VII - Itaquera

2ª Vara Cível

Avenida Pires do Rio, 3915, São Paulo - SP - cep 08240-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1005415-57.2022.8.26.0007 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005415-57.2022.8.26.0007

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Bruna Kethelyn Sousa de Lima

Requerido:

Banco Bradesco S.A.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sueli Juarez Alonso

Vistos.

BRUNA KETHELYN SOUSA DE LIMA, qualificada e representada nos autos, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência contra BANCO BRADESCO S/A, qualificado e representado nos autos, alegando, em síntese, que em 14/12/2021, por volta de 17h40 foi vítima de furto do seu aparelho celular. Afirmou que o aparelho foi furtado em seu local de trabalho. Afirmou que no dia seguinte constatou duas transações bancárias, um empréstimo e saque de valor disponibilizado pelo cheque especial. Afirmou que contestou as transações bancárias e elaborou boletim de ocorrência. Afirmou que o réu falhou como prestador de serviço e deve ser responsabilizado pelos danos. Afirmou que a conduta do réu causa-lhe danos materiais e morais. Requereu medida liminar, tutela de urgência, para suspensão da cobrança e a procedência dos pedidos com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação em indenização por danos morais, além das verbas decorrentes da sucumbência.

Documentos - fls. 20/39.

Tutela deferida, em parte - fls. 50.

Citação - fls. 49.

Contestação - fls. 53/66 - alegando, que não houve falha na prestação do serviço.

Afirmou que as transações foram realizadas por meio de aplicativo instalado no aparelho celular com os dados de segurança da autora. Afirmou que o furto ocorreu no dia 14/12/2021 e o Banco somente foi informado no dia 15/12/2021 às 12h59 e o boletim de ocorrência somente foi elaborado no dia 18/12/2021. Afirmou que a autora não tomou as providências necessárias para bloquear a conta e o aplicativo. Defendeu a contratação e negou falha na prestação do serviço e alegou culpa exclusiva da autora. Impugnou o pedido de indenização por danos morais, porque não cometeu ato ilícito e não há prova do alegado dano moral. Requereu a improcedência dos pedidos. Documentos - fls. 67/78.

Réplica - fls. 85/96.

As partes se manifestaram sobre provas.

É o relatório.

DECIDO.

Conheço diretamente do pedido, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano material e moral.

Os pedidos são procedentes.

É certo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraude e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, tais como: assalto no interior das agências, inscrição indevida nos serviços de proteção ao crédito, desvios de recursos em conta-corrente e clonagem ou falsificação de cartões magnéticos.

É certo, ainda, que em razão da complexidade dos serviços bancários, as instituições devem adotar medidas de segurança para assegurar a regular e segura utilização dos seus serviços pelos clientes. A responsabilidade dos bancos é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor do serviço, no caso, só não será responsabilizado quando demonstrar que não houve defeito na prestação do serviço ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nos termos da legislação consumerista vigente, quando o prestador de serviço atua sem as cautelas devidas, não exercendo a atividade de forma segura visando evitar resultado danoso ao consumidor, viola a norma causando defeito no negócio jurídico, nascendo, por consequência, o dever de indenizar.

A responsabilidade, neste caso, é objetiva, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...".

No caso, o empréstimo foi autorizado e liberado sem anuência da correntista, assim como a utilização do valor disponibilizado a título de cheque especial.

A possibilidade de fraude não pode ser encarada como fato de terceiro ou simplesmente atribuir a culpa ao correntista, mas como risco inerente à própria atividade.

Quem aufere os bônus deve arcar com os ônus.

O uso de aplicativos é conveniente para as instituições bancárias, geram grande economia nas despesas, portanto, a falha na segurança do aplicativo deve gerar a obrigação de indenizar.

É fato incontroverso que houve falha na segurança do aplicativo do réu, houve movimentações indevidas na conta corrente, duas transações para conta bancária determinada, em valores acima do perfil da correntista, ora autora. Faltou segurança no serviço bancário via aplicativo e sua fragilidade viabilizou o indevido acesso aos fraudadores. O aparelho celular foi furtado sem que a autora tivesse fornecido qualquer dado (senha ou número da conta corrente). É fato público e notório que os fraudadores, de posse do aparelho celular, têm acesso aos aplicativos bancários e alteram os dados, mudam senhas, tudo a possibilitar as movimentações bancárias fraudulentas. E aí está a falha na segurança do banco. Os criminosos tiveram acesso via aplicativo e a partir daí efetuaram as transações bancárias, empréstimos e transferências em valores fora do padrão de consumo da

autora sem que o sistema de segurança do banco tivesse tomado qualquer providência. A contratação de empréstimo por meio de aplicativo de celular, mediante fraude eletrônica, bem como a imediata transferência de valores para contas de terceiros configura falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira. É típico caso de fortuito interno.

Ressalte-se, o banco sequer consultou a autora para averiguar a autenticidade das movimentações ou da contratação do empréstimo.

Nem há que se falar em ausência de notificação ao banco, porque o sistema deveria exigir maiores dados, considerando o montante das transações e perfil do correntista.

Destarte, constatada a falha na segurança do réu, o débito referente ao empréstimo no valor de R\$ 1.360,00 e cheque especial no valor de R\$ 1.000,00 são inexigíveis. Comprovada a culpa, os danos morais suportados pela autora são indiscutíveis, porque o bem jurídico é relevante, pois afeta diretamente parte dos vencimentos mensais da autora, causando insegurança, desgaste psicológico. Não se trata de mero aborrecimento.

“Responsabilidade civil – Dano moral – Comprovação pelo ofendido – Desnecessidade – Existência de ato ilícito apto a ocasionar sofrimento íntimo – Suficiência – Prova negativa a cargo do ofensor – Verba devida – Recurso Improvido”.

Assim, reconhecida a falha do réu como prestador do serviço, por defeito na segurança, o dano moral dela decorrente e o nexo causal entre ambos, resta a fixação do “quantum” indenizatório.

Não há critério legal para fixação do valor do dano moral, mas a jurisprudência entende que o valor a título de reparação moral precisa ser eficaz para atender à sua dupla função jurídica, que é a satisfação da dor da vítima e desestimulação do autor da ofensa na prática de novos atos. Além disso, a indenização deve guardar proporção com a natureza da ofensa, a gravidade objetiva e a repercussão subjetiva do fato para a vítima, bem como com a condição socioeconômica dos envolvidos, até para que não se converta, indevidamente, em fonte de enriquecimento sem causa, portanto, são esses os parâmetros utilizados para a fixação do dano moral. O réu é instituição financeira reconhecida e demonstrou total descaso para com a autora. Não reconheceu a falha em seus sistemas. A autora não demonstrou outros danos, além daqueles que se presume decorrentes dos fatos narrados. Assim, fixo a indenização por danos morais em R\$ 5.000,00. O valor será corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a partir da citação.

Posto isso, julgo PROCEDENTES os pedidos, e, em consequência, declaro inexigíveis os débitos relacionados na inicial e condeno o réu ao pagamento de R\$ 5.000,00, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a título de danos morais. E, por fim, condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, corrigidas a partir de cada desembolso e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, corrigido.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA